경남 창원시 성산구 상남동 44-1 · 분할개발 제안 검토

대동백화점 부지 분할개발 제안 검토

제안 확인 → 위험 → 증빙 → 서면 확인 → 회신

2026. 11. 12

대원홀딩스

투자 검토용 참고 자료 (감정평가서·법률·세무 의견 아님)



목차

목차

구분	내용	쪽
결론	검토 결론	3
요약	위험 9가지 요약	4
위험 1	분할 확정 아님 · 조건 · 분필	5~7
위험 2	진입로: 법적 부담 · 해결 · 선결	8~11
위험 3	용적률 초과 · 조합 350% 근거	12~13
위험 4	조례 한도 · 복리시설 증축 10%	14~15
위험 5	신탁 우선수익권	16

구분	내용	쪽
위험 6	조합 지연 · 절차 · 동의율 · 시공자	17~20
위험 7	수지 적자	21
위험 8	분양가 · 성산구 실거래 비교	22~24
위험 9	면적 불일치 · 위반건축물	25~26
다음	서면 확인 5가지	27
부록	법령 원문 · 확인 목록	28~37

결론

검토 결론

9가지	250%	−219억	444억
확인된 위험	**조례 용적률 한도**	**보수적 종합 수지**	**신탁 우선수익권**
서면 확인 전 참여 어려움	제안서는 349.67%	제안서는 +587억 (낙관)	이자 21.4억 > 영업이익 5.1억

■ 결론

결 론	**선결조건이 서면으로 확인되기 전에는 참여가 어렵습니다.**
근 거	분할 불확정 · 진입로 겸용 · 용적률 초과 · 신탁 담보 · 조합 지연 · 시장가 적자
요 청	신탁원부, 분할선 도면, 용적률 계산서, 조합 동의율, 공사비·분양가 근거

요약

확인된 위험 9가지

1	**분할은 확정이 아닙니다**	법률의견서도 "가능성이 높다"까지만
2	**아파트 진입로를 같이 씁니다**	선례 상가는 출입구가 분리돼 있었음
3	**분할하면 용적률이 넘을 수 있습니다**	대장 268.75% → 분할 후 약 294% (추정)
4	**용적률 350%는 조례 한도 초과**	3종일반 조례 한도 250%
5	**담보가 신탁으로 잡혀 있습니다**	우선수익권 444억 원
6	**리모델링 조합 사업이 지연 중**	시공자 미선정, 동의율 확인 불가
7	**시장가로 계산하면 적자입니다**	보수적 종합 –219억 원
8	**인근 분양가가 더 낮습니다**	평당 2,300~2,700만 원
9	**서류 속 숫자가 서로 다릅니다**	대지면적 4가지 · 위반건축물 기재

위험 1 분할은 확정이 아닙니다

■ 법률의견서도 "가능성이 높다"까지만 말합니다

> 대동백화점 부지(상남동 44-1 중 대동중심상가 제에이동 및 그 부속 부분)는 공유물분할소송(현물 분할)을 통하여 **상남동 44-1 단일필지에서 분리될 가능성이 높다고 판단**합니다. 나아가 토월대동아파트 리모델링주택조합(이하 "조

↑ 붉은 박스: "분리될 가능성이 높다고 판단"

의견서의 표현	"분리될 가능성이 높다" (판단)
확정 여부	**확정이 아님 — 소송 결과에 따라 달라짐**

평 가 의뢰인 문서도 조건부로만 말합니다.

출처: 법률사무소 율해 의견서 (2026-10-30) 1. 의견요지

위험 1 분할 조건 4개, 확인된 것은 0개

■ 의견서가 스스로 내건 조건입니다

> 바. 인용의 조건 : ① 백화점 부지가 아파트의 출입·주차·소방·설비에 필요하지 않을 것, ② 분할 후 양 쪽 대지가 건축법 제57조의 기준을 충족할 것, ③ 분할 대상 부분이 측량 감정으로 특정될 것, ④ 분할 후 대지사용권과 대지권 등기를 정리할 방안이 있을 것.

↑ 의견서 1. 의견요지 바. (2쪽~3쪽 이어 붙임)

① 출입·주차·소방에 필요하지 않을 것	**진입로 겸용 — 충돌 소지**
② 분할 후 건축법 57조 충족	**용적률 초과 가능**
③ 측량·감정으로 분할 부분 특정	미확인
④ 대지사용권·대지권 등기 정리 방안	미확인

출처: 율해 의견서 "인용의 조건" · 현장보고 · 건축물대장 · 내부 검토 문서

위험 1 분필은 조합 허가로 안 됩니다

■ 공유자 전원의 합의 또는 확정판결이 필요합니다

인 백화점의 동의(승낙)가 필요합니다. 재건축은 이를 해결하기 위해 도시정비법 제 67조의 토지분할 청구 특례를 두고 있으나 리모델링에는 그러한 특례가 없으므로, 백화점의 동의를 얻지 못하는 한 조합으로서도 결국 민법상 공유물분할소송을 제기하여 백화점 부지를 분리할 수밖에 없습니다.

↑ 붉은 박스: 동의를 못 얻으면 조합도 공유물분할소송으로 분리할 수밖에 없다

① 소유권	공유자 전원 합의 또는 판결
② 신탁	우선수익자(새마을금고) 동의 여부 확인 필요
③ 분필 신청	건축법 57조 심사 통과 (확정판결도 심사)

출처: 율해 의견서 라. 리모델링과의 관계 · 민법 268·269조 · 집합건물법 8조

위험 2 아파트 진입로를 같이 씁니다

■ 선례의 상가는 출입구가 분리돼 있었습니다

판결	사안	결과	시사점
서울남부지법 2009. 9. 18. 선고 2008가합24143	아파트 1개동, 상가 1개동. 상가는 음식점으로 독립 이용되고 출입구도 분리됨	인용. 상가 측 278㎡는 상가 소유자 단독 소유, 나머지 5,237㎡는 아파트 구분소유자 공유	상가가 부속시설이 아니고 분할해도 주민 불편이 없으며, 아파트 측 불이익이 재건축 가능성에 관한 추상적 손해에 그치면 인용

↑ 선례표 "사안" 칸 (붉은 박스: 출입구도 분리됨)

선례	출입구 분리
이 건	**진입로 겸용**

추가 리스크 — 아파트 진입로

백화점·메디컬센터를 지나 아파트로 들어가는 도로가 있어, 개발 시 주민 통행에 직접 영향을 미쳐 분쟁 소지가 있음

↑ 현장보고 7쪽: 백화점·메디컬센터를 지나 아파트로 들어가는 도로

출처: 율해 의견서 선례표 (서울남부지법 2008가합24143) · 회사 현장보고 7쪽 (2026-11-09)

위험 2 진입로는 법정 기준과 통행권이 걸려 있습니다

■ 분할선을 어디에 긋느냐보다 진입로의 소유·관리가 먼저입니다

진입도로 폭	주택건설기준규정 제25조: 2천세대 이상은 폭 20m 이상 (신축 단지 기준, 현행 대조 필요)	2,810세대 · 계획 3,230세대
접도 의무	건축법 제44조·시행령 제28조 ②: 연면적 2천㎡ 이상 건축물 대지는 6m 도로에 4m 이상 접해야 함	백화점 연면적 34,608㎡ — 분할 후 각 필지 접도 확인 필요
무상 통행권	민법 제220조: 분할로 막힌 땅은 분할자 사이에서 무상 통행. 승계인에게는 인정 안 됨 (판례)	**통행 폭은 "일상생활 필요" 범위 — 단지 차량·소방 보장 불확실**

평 가 진입로 귀속과 통행 보장이 서면으로 정해지지 않으면 분할은 진행할 수 없습니다.

출처: 주택건설기준규정 제25조(2017.7.1 시행본) · 건축법 제44조 · 민법 제220조 · 대법원 96다33433

위험 2 해결방안은 있으나 모두 합의가 필요합니다

■ **넷 중 하나로 정리해야 하며 어느 것도 혼자 정할 수 없습니다**

방안	내용	한계
① 분할선 조정	진입로 부분을 아파트 쪽 대지에 귀속	백화점 대지 축소 · 접도 재검토
② 통행·소방 지역권	백화점 대지에 지역권 설정 후 등기	공유자·신탁 수익자 동의 필요
③ 도로 편입	진입로를 시 도로로 지정 · 기부채납	창원시 협의 · 시간과 비용
④ 대체 진입로	아파트 다른 면에서 새 진입로 개설	부지 확보 여부 미확인

평 가 어느 방안이든 분할 합의 전에 서면 약정이 선행돼야 합니다.

출처: 민법 제291조(지역권) · 건축법 제45조(도로 지정) 등 일반 법리 (적용 가능 여부는 전문가 확인 필요)

위험 2

진입로 선결 확인 6가지

■ 이 확인이 끝나기 전에는 분할 논의가 시작될 수 없습니다

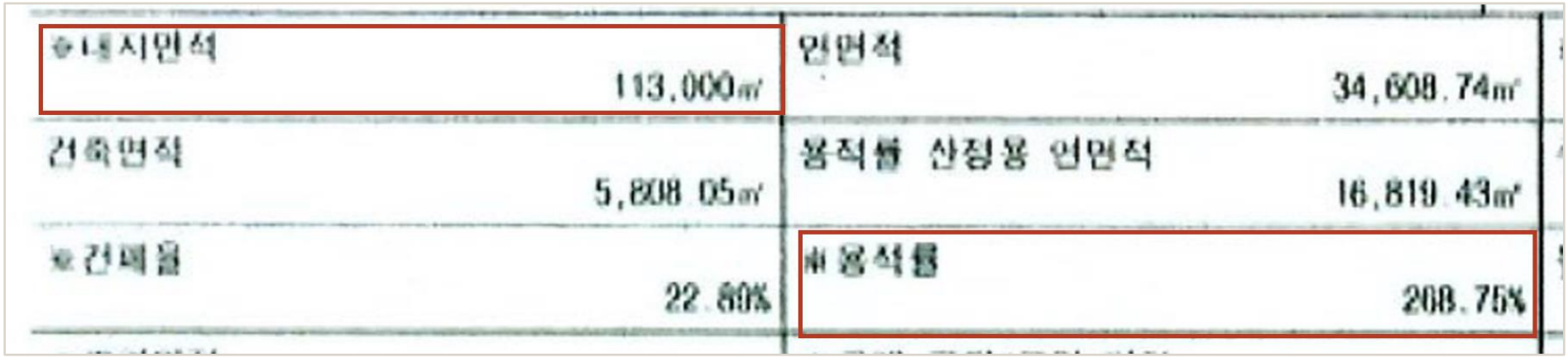
1	진입로 부지의 필지·지목·소유자	지적도·토지대장·등기부
2	공도(시 도로) 여부	창원시 도로대장 · 도로관리 부서
3	폭·차로 수·소방차 진입 가능 여부	현장 실측 (내일 방문)
4	분할선 도면에서 진입로 귀속	제안자에게 도면 서면 요청
5	아파트의 다른 도로 접면 유무	지적도 · 현장
6	진입도로 기준의 리모델링 적용 여부	창원시 주택 담당부서 질의

출처: 내부 검토 문서 · 토지이음/도로대장 등 공적 자료로 확인 (확인 전까지 모두 미확인)

위험 3

분할하면 용적률이 넘을 수 있습니다

■ 분할하면 아파트 쪽 대지가 줄어듭니다



↑ 붉은 박스: 대지면적 113,000㎡ · 용적률 268.75%

현재 단지 (대장)	분할 후 아파트 (추정)	조례 한도 (별표 28)
268.75%	약 294%	250%

출처: 집합건축물대장 표제부 (2023-05-30 발급, 소개서 18쪽, 스캔 판독). 294%는 추정

위험 3 조합 350%는 리모델링 증축으로 받을 수 있습니다

■ **현재 268% → 350%는 법정 증축 범위(30%) 안의 수치입니다**


나. 대지위치 : 창원시 성산구 동산로115
다. 단지현황:(리모델링 전) 연면적 367,199.55㎡/ 2,810세대/ 용적률 268%
(리모델링 후) 연면적 약 600,000㎡/ 약3,230세대/ 용적률 350%이내

↑ 공고 06호 단지현황 (붉은 박스: 리모델링 전 268% → 후 350% 이내)

법 근거	주택법 제2조 제25호 나목: 15년 경과 공동주택(대동아파트 해당, 담당자 확인)은 세대 전용면적 30%(85㎡ 미만 40%) 이내 증축 가능
계산 (추정)	268.75% × 1.3 ≈ 349.4% → 조합 350% 이내와 일치
판단	**리모델링 특례로 350% 가능 — 단, 도시계획위원회 심의 통과 전제 (제66조 ⑥)**

평 가 법정 용적률(250%)을 넘는 부분은 리모델링 증축 규정으로 허용되는 것입니다.

출처: 조합 공고 06호 · 주택법 제2조25호·제66조 (법률 제21902호, 2027.3.9 시행본)

위험 4 백화점 부지는 현재 용적률도 받기 어렵습니다

■ 리모델링이 아니므로 조례 한도 250%가 적용됩니다

【별표 28】 용도지역에서의 용적률 (제60조 관련)

영 제85조제1항에 따라 지역에 따른 건축물의 용적률은 다음 각 호에서 정한 비율 이하로 하여야 한다.

3. 제1종일반주거지역 : 200퍼센트

4. 제2종일반주거지역 : 220퍼센트

5. 제3종일반주거지역 : 250퍼센트

6. 준주거지역 : 400퍼센트

↑ 붉은 박스: 3종일반 250% (HWP 본문 발췌, 화면 캡처 아님)

조례 한도	현재 단지 (대장)	제안서
250% 이하	268.75%	349.67%

평 가

신축은 리모델링 특례가 없어 현재 용적률 받기도 어렵습니다.
받으려면 지구단위계획(제52조)으로 종상향·용적률 완화가 필요 (불확실).

출처: 창원시 조례 [별표 28] · 국토계획법 제52조 (시행 2026.7.1) · 3종일반·지구단위 해당 미확인

위험 4 조합에 들어가도 백화점 증축은 10%까지입니다

■ 복리시설은 아파트 세대와 증축 기준이 다릅니다

대상 요건	사용검사 10년 경과 · 공동주택과 동시에 리모델링 · 구조안전 인정	조합 리모델링에 포함돼야 함 (미확인)
증축 한도	**기존 건축물 연면적 합계의 10분의 1 이내**	34,608㎡ × 10% ≈ 3,460㎡ (추정)
참고	법 제2조 제25호 나목은 "30% 이내, 대통령령 범위" (2027.3.9 시행본)	시행령 현행 수치 확인 필요
리모델링이 아닌 증축	시·군·구 건축위원회 심의 또는 사업계획승인 범위 (관리법 시행령 별표 3)	행위허가 필요

평 가 백화점이 조합 리모델링에 들어가도 증축은 연면적의 10분의 1까지라 350%는 어렵습니다.

출처: 주택법 시행령 별표 4 2.나 (2017.2.13 개정) · 공동주택관리법 시행령 별표 3 6호

위험 5 담보가 신탁으로 잡혀 있습니다

■ 근저당이 없어도 우선수익권이 444억 원입니다

채무 구조

실제 채무는 등기부 을구가 아니라 신탁 우선수익권에 기재되어 있습니다. 새마을금고 9 곳이 공동 1 순위 우선수익자이고, 수익한도는 대출액의 120%인 총 444 억 원입니다.

↑ 붉은 박스: 신탁 우선수익권 기재

새마을금고 9곳 대출	370억 원
교보자산신탁 우선수익권	**444억 원 (대출액의 120%)**
연 이자 vs 영업이익	**21.4억 원 > 5.1억 원**

평 가 근저당은 2020-06-19 말소, 담보는 신탁으로 전환되었습니다.

출처: 내부 검토 문서 "채무 구조" (등기부·감사보고서 인용, 2026-11-06). 신탁원부 원문 확인 필요

위험 6

리모델링 조합 사업이 지연 중입니다

■ 허가 단계에서 동의를 다시 받아야 합니다

시점	진행 내용	출처 · 상태
2022-04	조합설립인가	율해 의견서 (인가서 미확인)
2022-10	우선협상대상자 지정	조합 공고 (4년 경과)
2026-02	**도시계획심의 미통과**	경남도민일보
2026-04	설계자·CM 업체 새로 모집	조합 공고 06·08호
현재	**시공자 미선정 · 동의율 확인 불가**	창원시 회신

평 가

조합 계획이 확정돼야 "조합도 분할이 필요"라는 논리가 성립합니다.

출처: 율해 의견서 · 경남도민일보 (2026-02-22) · 창원시 회신 (2026-10-23) · 조합 공고 (2026-04-30)

위험 6 리모델링 절차에서 지금 어디쯤인가

■ 도시계획심의 단계에서 멈춰 있습니다 (언론 보도 기준)

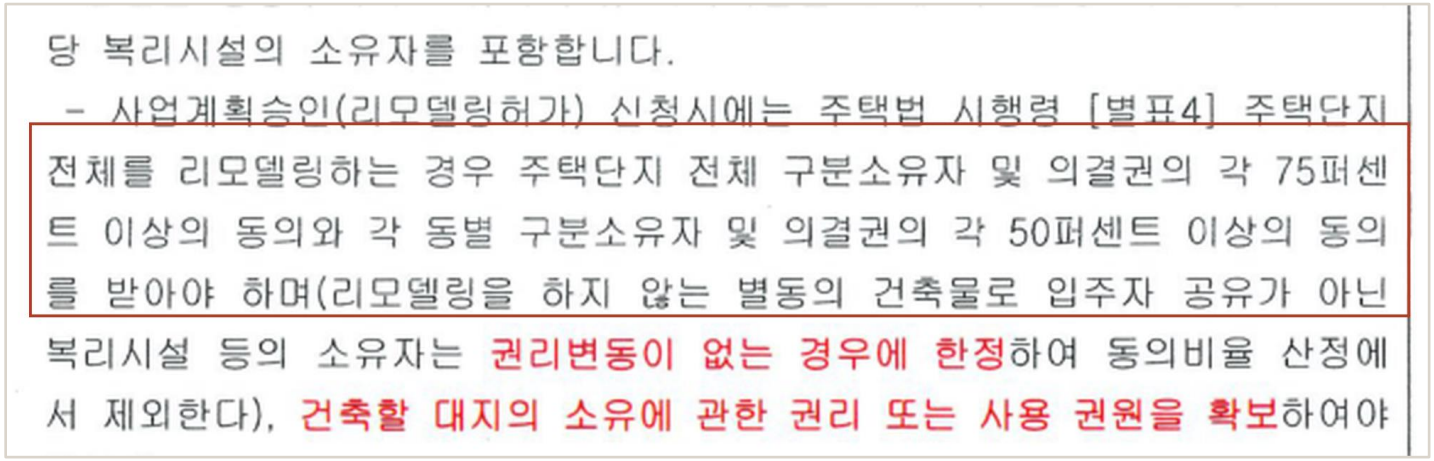
단계	내용 (제공 절차도 기준)	이 건 진행 상황
조합설립인가	리모델링주택조합 설립	2022-04 (인가서 미확인)
1차 안전진단	증축 가능 여부 판정 (주택법 제68조)	결과 미확인
도시계획심의	50세대 이상 증가 시 도시계획위원회 심의 지구단위 내 용적률 완화 시 사전 심의	**2026-02 미통과 (현재 위치)**
건축위원회 심의	수직증축형이면 구조 적정성 검토 (제69조)	해당 여부 미확인
리모델링 허가	제66조 허가 (30세대↑ 증가 시 제15조 승인)	**동의율 불명 · 시공자 미선정**
이주 ~ 준공	이주·철거 → 2차 안전진단 → 착공 → 준공	미도달

평 가 약 420세대 증가 계획(2,810→3,230, 추정)이라 도시계획심의가 필수입니다.

출처: 리모델링 사업시행절차도 (사용자 제공, 출처 미상) · 세대수는 조합 공고 (추정)

위험 6 허가 동의율은 전체 75%, 동별 50%

■ 조합설립 때와 기준이 다릅니다



당 복리시설의 소유자를 포함합니다.

- 사업계획승인(리모델링허가) 신청시에는 주택법 시행령 [별표4] 주택단지 전체를 리모델링하는 경우 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 50퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며(리모델링을 하지 않는 별동의 건축물로 입주자 공유가 아닌 복리시설 등의 소유자는 권리변동이 없는 경우에 한정하여 동의비율 산정에서 제외한다), 건축할 대지의 소유에 관한 권리 또는 사용 권원을 확보하여야

↑ 붉은 박스: 허가 신청 시 동의 요건

조합설립	전체 2/3 동별 1/2
허가 신청	**전체 75%** **동별 50%**
현재 동의율	**확인 불가**

백화점 (복리시설)	별동 비공유 복리시설은 권리변동이 없을 때만 동의 산정에서 제외 (별표 4)

출처: 주택법 시행령 별표 4 1.나 (2017.2.13 개정) · 창원시 회신 (2026-10-23)

위험 6 시공자도 아직 못 정했습니다

■ **조합이 설계자·CM 업체를 새로 뽑고 있습니다 (2026-04 공고)**

CM 공고 08호
시공자 선정 지원

2. 업무범위(세부업무내역은 입찰지침서 참조)
가. 건설사업관리(CM)
나. 시공자 선정 지원 및 조달 관리 업무

설계자 공고 06호
기존 계약 종료 전제

가. 조합의 사정으로 입찰일정이 변경될 수 있으며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음.
나. 본 입찰은 기존 설계용역계약의 적법한 종료 및 조합 의결절차 완료를 전제로 계약체결 및
수일이 조정될 수 있음

↑ 붉은 박스: 공고 해당 문구

평 가 2022-10 우선협상대상자 지정 이후 4년이 지났습니다.

출처: 조합 공고 제2026-08호(CM)·제2026-06호(건축설계자), 마감 2026-05-11~14. 선정 결과 미확인

위험 7

시장가로 계산하면 적자입니다

■ 제안서 계산은 맞지만 가정이 시장보다 낙관적입니다

시나리오	매출	이익 (마진)	토지비 빼기 전 이익
제안서 그대로	3,448 억 원	587 억 원 (17.0%)	1,425 억 원
분양가만 평당 2,900 만 원	3,170 억 원	334 억 원 (10.5%)	1,172 억 원
분양가만 평당 2,700 만 원	2,985 억 원	165 억 원 (5.5%)	1,003 억 원
공사비만 평당 800 만/700 만 원	3,448 억 원	48 억 원 (1.4%)	887 억 원
보수적 종합 (분양가 2,900 만, 상가 2,500 만, 공사비 750 만/650 만 원)	2,988 억 원	–219 억 원	620 억 원
보수적 종합 + 공공기여 150 억 원	2,988 억 원	–369 억 원	470 억 원

↑ 붉은 박스: 제안서 그대로 / 보수적 종합

제안서 그대로 (이익)

+587억 원

보수적 종합 (이익)

–219억 원

출처: 내부 검토 문서 (제안서 구조 그대로 재계산, 추정)

위험 8

인근 분양가가 더 낮습니다

■ **제안서는 평당 3,200만 원으로 가정했습니다**

제안서 분양가

3,200만 원/평

인근 분양가 (현장보고)

2,300~2,700 만 원/평

주변 분양 시장: 신축 분양가 평당 2,300만~2,700만 원

구분	현대 아이파크	창원 자이 더스카이
위치	대동백화점 인근	성산구 중앙동
규모	1,500세대 · 12개동	519세대 · 49층 4개동
평형	84㎡~113㎡	34평, 42평(45세대)
평당 분양가	약 2,700만 원	약 2,300만 원
가격	시세 9억~13억 원	분양가 8억~9억 원
일정	2025년 입주	2026년 3월 분양 / 2030년 준공 예정
현황	입주 완료	잔여 물량 적음, 할인 분양 계획 없음 · 골조 공사 중

자이 더스카이는 모델하우스·공사현장 방문, 관계자 전언 기준

대동백화점 부지 개발 검토 6

↑ 현장보고 6쪽 주변 분양 시장 (평당 분양가 붉은 글씨)

출처: 회사 현장보고 6쪽 (2026-11-09), 현장 방문·관계자 전언 기준

위험 8

성산구 10년 이내 아파트 실거래 (84㎡형)

■ **주요 단지 평균 6.9~8.0억, 전용 평당 약 2,700~3,100만 원이 다수입니다**

단지 (동)	준공	건수	평균	전용 평당	최근 거래 (거래일 · 금액 · 층)
용지더샵레이크파크 (용호동)	2017	27	11.15억	4,357만	2026-11-10 · 11.00억 · 2층
용지아이파크 (용호동)	2017	30	10.30억	4,020만	2026-10-10 · 10.42억 · 18층
에일린의뜰 (대원동)	2025	28	8.02억	3,120만	2026-11-06 · 8.05억 · 13층
창원센텀푸르지오 (가음동)	2018	40	7.93억	3,087만	2026-11-03 · 8.40억 · 18층
창원가음한화꿈에그린 (가음동)	2017	28	7.33억	2,852만	2026-09-16 · 7.70억 · 20층
포레나대원 (대원동)	2018	49	7.09억	2,779만	2026-10-27 · 7.30억 · 13층
창원더샵센트럴파크2단지 (가음동)	2017	20	7.13억	2,777만	2026-10-03 · 7.00억 · 3층
창원더샵센트럴파크1단지 (가음동)	2017	11	7.03억	2,741만	2026-10-30 · 7.25억 · 5층
창원더샵센트럴파크3단지 (가음동)	2017	20	6.85억	2,669만	2026-10-28 · 7.30억 · 21층
남산효성해링턴플레이스 (남산동)	2018	13	3.31억	1,288만	2026-08-08 · 3.45억 · 14층

출처: 국토교통부 실거래가 (API, 조회 2026-11-12) · 계약 2025-11~2026-11 · 전용 84~85㎡ · 취소 제외

위험 8

제안서 분양가는 성산구 최상위 단지 수준입니다

■ 신축 입주 단지는 표본이 적어 참고로만 봅니다

신축 단지 (동)	준공	건수	평균	최저 ~ 최고
창원자이시그니처 (가음동)	2025	6	9.37억	7.00억 ~ 10.34억
힐스테이트마크로엔 (대원동)	2026	4	9.30억	8.47억 ~ 9.67억
힐스테이트창원더퍼스트 (중앙동)	2025	3	8.53억	7.96억 ~ 9.55억
삼정그린코아 (안민동)	2024	3	4.70억	4.55억 ~ 4.90억

제안서 가정 (3,200만 원/평)	**34평형 기준 약 10.9억 원 (추정)**
성산구 84㎡형 실거래	다수 단지 6.9~8.0억 · 최고 평균 11.1억 (용지더샵레이크파크)

평 가 제안서 분양가는 성산구에서 실거래가 가장 높은 용지 단지 수준의 가정입니다.

출처: 국토교통부 실거래가 (API, 조회 2026-11-12) · 34평형은 가정(전용 84㎡, 공급 약 112㎡) · 추정

위험 9 서류 속 면적이 서로 다릅니다

■ **같은 백화점 대지가 네 가지 숫자로 나옵니다**

제안서	9,900㎡
제안서	11,225㎡
회사소개서	**13,132㎡**
등기 대지권	15,320㎡

대동백화점 건물현황

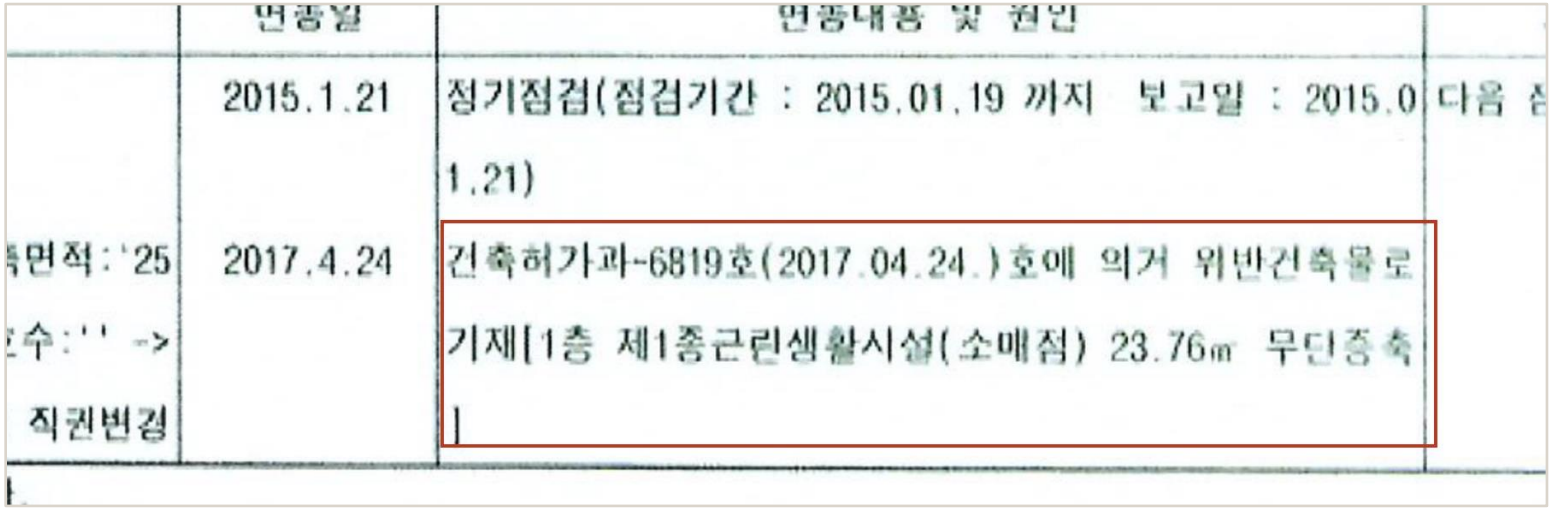
	부지	건물 (연면적)	영업매장
면적	13,132㎡	34,608㎡	12,562㎡
	3,979평	10,469평	3,800평
규모	지하2층 ~ 지상3층		500대 주차가능
	지하2~지하1층 지하주차장 / 지상1~3층 영업매장		

↑ 회사소개서 12쪽 (붉은 박스: 부지 13,132㎡)

출처: 제안서 · 회사소개서 12쪽 · 등기 대지권 (내부 검토 문서 인용)

위험 9 위반건축물 기록이 있습니다

■ **1층 소매점 23.76㎡ 무단증축 (2017-04-24 기재)**



	변동일	변동내용 및 원인	
	2015.1.21	정기점검(점검기간 : 2015.01.19 까지 보고일 : 2015.01.21)	다음 점
축면적:'25 호수:'' ->직권변경	2017.4.24	건축허가과-6819호(2017.04.24.)호에 의거 위반건축물로 기재[1층 제1종근린생활시설(소매점) 23.76㎡ 무단증축	

↑ 붉은 박스: 위반건축물로 기재

시정 여부	**미확인**
확인 방법	성산구 건축허가과 문의 · 대장 재발급

출처: 집합건축물대장 2쪽 변동사항 (2023-05-30 발급, 소개서 19쪽)

다음 서면으로 확인할 5가지

■ 답변을 받은 뒤 다시 검토하겠습니다

1	신탁원부 · 대출약정서
2	분할선 도면 · 진입로 방안
3	분할 후 용적률 계산서
4	조합 동의율 · 심의 일정
5	공사비 · 분양가 근거

전체 요청 목록은 증빙자료_정리 파일 §7 (9개 항목)

부록

주택법 제2조 제25호 (리모델링 정의)

■ 증축 한도(30%·40%)와 복리시설 증축 규정의 원문입니다

25. "리모델링"이란 제66조제1항 및 제2항에 따라 건축물의 노후화 억제 또는 기능 향상 등을 위한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

가. 대수선(大修繕)

나. 제49조에 따른 사용검사일(주택단지 안의 공동주택 전부에 대하여 임시사용승인을 받은 경우에는 그 임시사용승인일을 말한다) 또는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인일부터 15년[15년 이상 20년 미만의 연수 중 시·도의 조례로 정하는 경우에는 그 연수로 한다]이 지난 공동주택을 각 세대의 주거전용면적(「건축법」 제38조에 따른 건축물대장 중 집합건축물대장의 전유부분의 면적을 말한다)의 30퍼센트 이내(세대의 주거전용면적이 85제곱미터 미만인 경우에는 40퍼센트 이내)에서 증축하는 행위. 이 경우 공동주택의 기능 향상 등을 위하여 공용부분에 대하여도 별도로 증축할 수 있고, 입주자 공유가 아닌 복리시설은 기존 건축물 연면적 합계의 30퍼센트 이내에서 대통령령으로 정하는 범위에서 증축(전부 또는 일부를 해체하고 새롭게 설치하는 것을 포함한다)할 수 있다.

다. 나목에 따른 각 세대의 증축 가능 면적을 합산한 면적의 범위에서 기존 세대수의 15퍼센트 이내에서 세대수를 증가하거나 주거전용면적이 85제곱미터를 초과하는 세대를 각각 소유권의 목적으로 할 수 있는 두 개 이상의 부분으로 분할하여 기존 세대수의 5퍼센트 이내에서 추가로 세대수를 증가하는 증축 행위(이하 "세대수 증가형 리모델링"이라 한다). 다만, 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)는 다음 요건을 모두 충족하는 경우로 한정한다.

1) 최대 3개층 이하로서 대통령령으로 정하는 범위에서 증축할 것

2) 리모델링 대상 건축물의 구조도 보유 등 대통령령으로 정하는 요건을 갖출 것

↑ 붉은 박스: 나목 증축 한도 · 입주자 공유가 아닌 복리시설 증축

출처: 주택법 [시행 2027.3.9] 법률 제21902호 (국가법령정보센터 출력본, 사용자 제공)

나목: 사용검사 15년 경과 공동주택은 세대 전용면적 30%(85㎡ 미만 40%) 이내 증축

복리시설: 입주자 공유가 아니면 연면적 30% 이내, 대통령령 범위

시행본이 2027.3.9라 현행본과 대조 필요

부록

주택법 제66조 (리모델링의 허가 등)

■ 허가 요건과 도시계획위원회 심의(제6항)의 원문입니다

제66조(리모델링의 허가 등) ① 공동주택(부대시설과 복리시설을 포함한다)의 입주자·사용자 또는 관리주체가 공동주택을 리모델링하려고 하는 경우에는 허가와 관련된 면적, 세대수 또는 입주자 등의 동의 비율에 관하여 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다. <개정 2026. 9. 8.>

② 제1항에도 불구하고 대통령령으로 정하는 기준 및 절차 등에 따라 리모델링 결의를 한 리모델링주택조합이나 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의(「공동주택관리법」 제2조제1항제8호에 따른 입주자대표회의를 말하며, 이하 "입주자대표회의"라 한다)가 시장·군수·구청장의 허가를 받아 리모델링을 할 수 있으며, 허가받은 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항을 변경하는 경우에는 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.<개정 2020. 1. 23., 2026. 9. 8.>

③ 제2항에 따라 리모델링을 하는 경우 제11조제1항에 따라 설립인가를 받은 리모델링주택조합의 총회 또는 소유자 전원의 동의를 받은 입주자대표회의에서 「건설산업기본법」 제9조에 따른 건설사업자 또는 제7조제1항에 따라 건설사업자로 보는 등록사업자를 시공자로 선정하여야 한다.<개정 2019. 4. 30.>

④ 제3항에 따른 시공자를 선정하는 경우에는 국토교통부장관이 정하는 경쟁입찰의 방법으로 하여야 한다. 다만, 경쟁입찰의 방법으로 시공자를 선정하는 것이 곤란하다고 인정되는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링에 관하여 시장·군수·구청장이 관계 행정기관의 장과 협의하여 허가받은 사항에 관하여는 제19조를 준용하고, 허가에 따른 공사의 착수 및 허가의 취소는 제16조제1항 및 제4항부터 제6항까지를 준용한다.<개정 2026. 9. 8.>

⑥ 제1항에 따라 시장·군수·구청장이 세대수 증가형 리모델링(대통령령으로 정하는 세대수 이상으로 세대수가 증가하는 경우로 한정한다. 이하 이 조에서 같다)을 허가하려는 경우에는 기반시설에의 영향이나 도시·군관리계획과의 부합 여부 등에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제113조제2항에 따라 설치된 시·군·구도시계획위원회(이하 "시·군·구도시계획위원회"라 한다)의 심의를 거쳐야 한다. 이 경우 세대수 증가 범위의 종합적인 검토 등을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 시·군·구도시계획위원회와 「건축법」 제4조에 따른 건축위원회의 심의를 공동으로 할 수 있다.<개정 2026. 9. 8.>

⑦ 공동주택의 입주자·사용자·관리주체·입주자대표회의 또는 리모델링주택조합이 제1항 또는 제2항에 따른 리모델링에 관하여 시장·군수·구청장의 허가를 받은 후 그 공사를 완료하였을 때에는 시장·군수·구청장의 사용검사를 받아야 하며, 사용검사에 관하여는 제49조를 준용한다.

↑ 붉은 박스: 제1항(허가) · 제6항(세대수 증가형 심의)

출처: 주택법 [시행 2027.3.9] 법률 제21902호 (국가법령정보센터 출력본, 사용자 제공)

제1항: 면적·세대수·동의 비율은 대통령령 기준에 따라 시장·군수·구청장 허가

제6항: 세대수 증가형은 시·군·구 도시계획위원회 심의 필수

시공자는 조합 총회에서 경쟁입찰로 선정 (제3·4항)

부록

주택법 시행령 제13조 · 제75조

■ 수직증축 범위와 허가 신청·동의 철회의 원문입니다

제13조(수직증축형 리모델링의 허용 요건) ① 법 제2조제25호다목1)에서 "대통령령으로 정하는 범위"란 다음 각 호의 구분에 따른 범위를 말한다.

1. 수직으로 증축하는 행위(이하 "수직증축형 리모델링"이라 한다)의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 15층 이상인 경우: 3개층
2. 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 층수가 14층 이하인 경우: 2개층

② 법 제2조제25호다목2)에서 "리모델링 대상 건축물의 구조도 보유 등 대통령령으로 정하는 요건"이란 수직증축형 리모델링의 대상이 되는 기존 건축물의 신축 당시 구조도를 보유하고 있는 것을 말한다.

↑ 제13조 (수직증축형 리모델링의 허용 요건)

제75조(리모델링의 허가 기준 등) ① 법 제66조제1항 및 제2항에 따른 리모델링 허가기준은 별표 4와 같다.

② 법 제66조제1항 및 제2항에 따른 리모델링 허가를 받으려는 자는 허가신청서에 국토교통부령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

③ 법 제66조제2항에 따라 리모델링에 동의한 소유자는 리모델링주택조합 또는 입주자대표회의가 제2항에 따라 시장·군수·구청장에게 허가신청서를 제출하기 전까지 서면으로 동의를 철회할 수 있다.

↑ 제75조 제3항: 허가신청서 제출 전까지 서면 동의 철회 가능

제13조: 15층 이상 3개층, 14층 이하 2개층

제75조 제1항: 허가기준은 별표 4

제75조 제3항: 허가신청 전까지 동의 철회 가능 → 설립 때 동의가 그대로라고 볼 수 없음

출처: 주택법 시행령 [시행 2026.9.8] 대통령령 제36657호 (국가법령정보센터 출력본, 사용자 제공)

부록

주택법 시행령 별표 4 ① 동의비율

■ 조합 허가 신청의 동의율 원문입니다 (2017.2.13 개정)

■ 주택법 시행령 [별표 4] <개정 2017. 2. 13.>

공동주택 리모델링의 허가기준(제75조제1항 관련)

구 분	세 부 기 준
1. 동의비율	가. 입주자·사용자 또는 관리주체의 경우 공사기간, 공사방법 등이 적혀 있는 동의서에 입주자 전체의 동의를 받아야 한다.
	나. 리모델링주택조합의 경우 다음의 사항이 적혀 있는 결의서에 주택단지 전체를 리모델링하는 경우에는 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의와 각 동별 구분소유자 및 의결권의 각 50퍼센트 이상의 동의를 받아야 하며(리모델링을 하지 않는 별동의 건축물로 입주자 공유가 아닌 복리시설 등의 소유자는 권리변동이 없는 경우에 한정하여 동의비율 산정에서 제외한다), 동을 리모델링하는 경우에는 그 동의 구분소유자 및 의결권의 각 75퍼센트 이상의 동의를 받아야 한다.

↑ 붉은 박스: 1. 동의비율 나. 리모델링주택조합의 경우

출처: 주택법 시행령 [별표 4] 공동주택 리모델링의 허가기준 (사용자 제공 PDF)

주택단지 전체: 전체 구분소유자·의결권 각 75% 이상, 동별 각 50% 이상

별동 비공유 복리시설 소유자는 권리변동이 없는 경우에 한해 산정에서 제외

결의서에 설계 개요·공사비·비용분담 명세 필요

부록

주택법 시행령 별표 4 ② 복리시설 증축

■ 백화점이 조합에 포함돼도 증축은 연면적 10분의 1입니다

나. 입주자 공유가 아닌 복리시설 등

1) 사용검사를 받은 후 10년 이상 지난 복리시설로서 공동주택과 동시에 리모델링하는 경우로서 시장·군수·구청장이 구조안전에 지장이 없다고 인정하는 경우로 한정한다.

2) 증축은 기존건축물 연면적 합계의 10분의 1 이내여야 하고, 증축 범위는 「건축법 시행령」 제6조제2항제2호나목에 따른다. 다만, 주택과 주택 외의 시설이 동일 건축물로 건축된 경우는 주택의 증축 면적비율의 범위 안에서 증축할 수 있다.

↑ 붉은 박스: 입주자 공유가 아닌 복리시설 등 (1쪽 하단 + 2쪽 상단 이어 붙임)

사용검사 10년 이상 + 공동주택과 동시 리모델링 + 구조안전 인정

증축은 기존 연면적 합계의 10분의 1 이내

법 제2조 제25호 나목의 30%와 수치가 다름 → 현행 시행령 확인 필요

출처: 주택법 시행령 [별표 4] 2. 허용행위 나. (2017.2.13 개정, 사용자 제공 PDF)

부록

공동주택관리법 시행령 별표 3 (증축·증설)

■ 리모델링이 아닌 증축의 행위허가 기준 원문입니다

6. 증축·증설	가. 공동주택 및 입주자 공유가 아닌 복리시설	1) 다음의 어느 하나에 해당하는 증축의 경우 가) 증축하려는 건축물의 위치·규모 및 용도가 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인을 받은 범위에 해당하는 경우 나) 시·군·구 건축위원회의 심의를 거쳐 건축물을 증축하는 경우	1)「주택법」 제49조에 따른 사용검사를 받은 면적의 10퍼센트의 범위에서 유치원을 증축(「주택건설기준 등에 관한 규정」에 따른 설치기준에 적합한 경우로 한정한다)하거나 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제2조제2호의 편의시설을 설치하

↑ 붉은 박스: 가) 사업계획승인 범위 · 나) 건축위원회 심의 (표의 일부)

입주자 공유가 아닌 복리시설 증축: 사업계획승인 범위이거나 시·군·구 건축위원회 심의를 거친 경우

백화점이 입주자 공유 복리시설인지에 따라 적용이 달라짐 (미확인)

출처: 공동주택관리법 시행령 [별표 3] 6. 증축·증설 (사용자 제공 PDF, 개정 2025.4.15)

부록

국토계획법 제52조 (지구단위계획의 내용)

■ 지구단위계획으로 용도지역 변경·용적률 완화를 정할 수 있는 근거입니다

제52조(지구단위계획의 내용) ① 지구단위계획구역의 지정목적을 이루기 위하여 지구단위계획에는 다음 각 호의 사항 중 제2호와 제4호의 사항을 포함한 둘 이상의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제1호의2를 내용으로 하는 지구단위계획의 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2011. 4. 14., 2021. 1. 12.>

1. 용도지역이나 용도지구를 대통령령으로 정하는 범위에서 세분하거나 변경하는 사항

1의2. 기존의 용도지구를 폐지하고 그 용도지구에서의 건축물이나 그 밖의 시설의 용도·종류 및 규모 등의 제한을 대체하는 사항

2. 대통령령으로 정하는 기반시설의 배치와 규모

3. 도로로 둘러싸인 일단의 지역 또는 계획적인 개발·정비를 위하여 구획된 일단의 토지의 규모와 조성계획

4. 건축물의 용도제한, 건축물의 건폐율 또는 용적률, 건축물 높이의 최고한도 또는 최저한도

5. 건축물의 배치·형태·색채 또는 건축선에 관한 계획

6. 환경관리계획 또는 경관계획

7. 보행안전 등을 고려한 교통처리계획

8. 그 밖에 토지 이용의 합리화, 도시나 농·산·어촌의 기능 증진 등에 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사항

② 지구단위계획은 도로, 상하수도 등 대통령령으로 정하는 도시·군계획시설의 처리·공급 및 수용능력이 지구단위계획구역에 있는 건축물의 연면적, 수용인구 등 개발밀도와 적절한 조화를 이룰 수 있도록 하여야 한다. <개정 2011. 4. 14.>

③ 지구단위계획구역에서는 제76조부터 제78조까지의 규정과 「건축법」 제42조·제43조·제44조·제60조 및 제61조, 「주차장법」 제19조 및 제19조의2를 대통령령으로 정하는 범위에서 지구단위계획으로 정하는 바에 따라 완화하여 적용할 수 있다.

④ 삭제 <2011. 4. 14.>

[전문개정 2009. 2. 6.]

↑ 붉은 박스: 제1항 제1호·제4호 · 제3항(완화 적용)

출처: 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 [시행 2026.7.1] 법률 제21447호 (사용자 제공)

제1항 제1호: 용도지역을 대통령령 범위에서 세분하거나 변경

제1항 제4호: 건폐율·용적률·높이 한도

제3항: 제76~78조 등을 대통령령 범위에서 완화 적용 가능

대통령령 범위(시행령)는 미확인 → 종상향 가능 여부 불확실

부록

창원시 도시계획 조례 [별표 28] 용적률

■ 3종일반주거지역 용적률 한도 250% (발췌)

【별표 28】 용도지역에서의 용적률 (제60조 관련)

영 제85조제1항에 따라 지역에 따른 건축물의 용적률은 다음 각 호에서 정한 비율 이하로 하여야 한다.

3. 제1종일반주거지역 : 200퍼센트

4. 제2종일반주거지역 : 220퍼센트

5. 제3종일반주거지역 : 250퍼센트

6. 준주거지역 : 400퍼센트

↑ 붉은 박스: 제3종일반주거지역 250퍼센트

3종일반 250%, 국토계획법 시행령 상한(300%)이 아니라 조례가 적용

2025.11.14 제2260호 조례와 이 별표가 일치하는지는 미확인

한글에서 연 화면 캡처로 교체하면 증빙력 상승

출처: 창원시 도시계획 조례 [별표 28] 본문을 옮긴 발췌 (HWP 원본, 한글 화면 캡처 아님)

부록

원문을 갖고 있지 않은 근거

■ 아래는 검색·요약 기준이며 원문 확인이 필요합니다

근거	요지	확인 방법
주택건설기준 규정 제25조	공동주택 진입도로: 2천세대 이상 폭 20m (2017.7.1 시행본 기준)	wikisource 해당 문서 · 법제처 현행본 대조
건축법 제44조 · 시행령 제28조	연면적 2천㎡ 이상 건축물 대지는 6m 도로에 4m 이상 접함	법제처 조문 확인
민법 제220조	분할로 막힌 땅의 무상 통행권 (분할자 사이)	korea.legal/wiki/민법-제220조
대법원 96다33433, 33440	무상통행권은 승계인에게 인정되지 않음	판결문 원문 확인
서울남부지법 2008가합24143	분할 선례 (상가 출입구 분리 사안)	법률의견서 선례표 인용

출처: 공개 자료 검색 결과 (원문 미보유, 확인 필요)

부록

미확인·추가 확인 목록

■ 확인되기 전까지 본문의 해당 수치와 판단은 잠정입니다

#	확인 항목	확인 방법
1	상남동 44-1 용도지역(3종일반 여부)·지구단위계획 해당	토지이용계획확인서 · 창원시
2	조합 현재 동의율 · 안전진단 · 설계자/CM/시공자 선정 결과	조합 · 창원시 · 제안자 서면
3	신탁원부 원문, 우선수익자 동의 가능성	등기부 · 제안자 서면
4	법령 현행본 대조 (시행본 · 복리시설 10%/30% · 시행령 범위)	법제처 현행 조문
5	진입로 부지 소유·공도 여부·폭 · 아파트 다른 접면	지적도 · 도로대장 · 현장
6	대장 확인: 대지·구역면적 불일치 · 백화점 연면적 · 공유 여부	건축물대장 · 토지대장 재발급
7	위반건축물 시정 여부 (23.76㎡ 무단증축)	성산구 건축허가과
8	조례 별표 28이 현행 제2260호와 일치하는지	법제처 조례 PDF · 한글 캡처
9	실거래: 분양권 제외, 공급면적 기준 평단가 (전용 기준만 산출)	단지별 공급면적 · 분양권 API

출처: 내부 검토 문서 (본문 각 슬라이드의 '미확인' 표시와 대응)